

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA JUDICIAL DA COMARCA DE FREDERICO WESTPHALEN – ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

**Autos nº** 5001804-71.2021.8.21.0049

**HDI SEGUROS S/A**, pessoa jurídica de direito privado com sede na Avenida das Nações Unidas, 14.261 – Ala B 21º, 22º e 23º andares, CEP: 04794-000 São Paulo – SP, inscrita regularmente no CNPJ sob n.º 29.980.158/0001-57, por seu procurador judicial abaixo assinado (instrumento de procuração), com escritório profissional na Avenida Cândido de Abreu, n.º 776, 26º andar, Centro Cívico, Curitiba – Paraná, CEP 83.530-000, onde recebe intimações, vem, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, apresentar:

## **CONTESTAÇÃO**

à **AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO** que tramita perante este r. Juízo, proposta por **MAICON DENTI**, em face de **HDI SEGUROS S/A e OUTRO**, pelas razões de fato e de direito a seguir aduzidas.

### **I– SÍNTESE FÁTICA**

O Autor propõe a presente demanda alegando que em 23/02/2021, trafegava com o caminhão Mercedes Benz L1113, Placas CLK9H70, de sua propriedade, pela Rodovia PR 180, quando o veículo foi abalroado pelo automóvel Fiat Strada, Placas ARW3250, de propriedade da primeira Demandada.

Sustenta que o automóvel da Ré era conduzido por Lucas Gabriel Biaggi, alega que após realizar a ultrapassagem do terceiro veículo envolvido no acidente (Ford Cargo, placas ATO5461) perdeu o controle da Fiat Strada e bateu no caminhão do Autor. O condutor da Fiat Strada faleceu no local.

Aduz que a 1ª Ré comunicou o sinistro a Seguradora, sendo que estava ofertou várias propostas que não foram aceitas pelo Autor.

Em razão disto, ingressou com a presente demanda requerendo a condenação Danos emergentes para conserto do caminhão do Autor, no valor preliminar de R\$ 62.515,00, podendo ser superior este valor; bem como lucros cessantes, no valor mensal de R\$16.698,70, danos materiais decorrentes da depreciação do caminhão após o acidente, o que se sugere em valor não inferior a R\$24.000,00, despesas de honorários contratuais, além de indenização por danos morais na quantia de R\$ 30.000,00.

São os fatos em apertada síntese.

## II – PRELIMINARMENTE

### 2.1- DOS LIMITES DO CONTRATO DE SEGURO

De fato, o veículo envolvido no acidente, de propriedade de **Realme Industria e Comercio de Moveis Lt**, possuía a época dos fatos, contrato de seguro na modalidade automóvel e responsabilidade civil facultativa junto a esta seguradora.

Referido contrato de seguro apresenta as seguintes garantias:

| Coberturas Auto(Valores em R\$)    | L.M.I.     | Prêmio     | Prêmio Anual | Franquia |
|------------------------------------|------------|------------|--------------|----------|
| Danos Materiais                    | 150.000,00 | 216,32     | 216,32       |          |
| Danos Corporais                    | 200.000,00 | 95,55      | 95,55        |          |
| Morte                              | 20.000,00  | 20,37      | 20,37        |          |
| Invalidez Permanente               | 20.000,00  | 11,17      | 11,17        |          |
| Danos Morais                       | 70.000,00  | 38,33      | 38,33        |          |
| Lim. Guincho 300km Excl. RCF-V(*1) | 0,00       | 142,39     | 142,39       |          |
| Sem Carro Reserva(*2)              | 0,00       | Inalterada | Inalterada   |          |
|                                    |            | 524,13     |              |          |

Cobertura de Morte / Invalidez Permanente: valor por pessoa.

Desta forma, espera e requer, desde já, que se digne Vossa Excelência em proferir decisão, observando os termos e limites do contrato, conforme se verá.

## III – DO MÉRITO

### 3.1 – DO ACIDENTE E SUAS CIRCUNSTÂNCIAS

Não obstante, as provas carreadas aos autos NÃO comprovam a culpa do veículo segurado, portanto, não se prestam como meio de prova hábil a demonstrar o nexo de causalidade, tampouco culpa do condutor do veículo segurado.

Primeiramente, **ressalta-se que esta parte integra a lide em razão de contrato de seguros entabulado com a Corrê, exclusivamente, não tendo participado dos fatos**

**discutidos, motivo pelo qual, quanto a ocorrência, reporta-se integralmente quanto a narrativa fática narrada pelo Corréu.**

Não há qualquer comprovação nos autos de que o acidente se deu na forma narrada na declaração, tratando-se apenas de alegação unilateral que resta aqui impugnada.

E tratando-se de Boletim de Ocorrência inconclusivo, também é o entendimento desse E. Tribunal:

*APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS. ATROPELAMENTO. **AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA DINÂMICA DOS FATOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Não se desincumbindo a autora do ônus de que trata o art. 373, I, do CPC, de ser mantida a sentença de improcedência, já que nenhuma prova foi trazida aos autos, exceto o Boletim de Ocorrência e Boletins de Atendimento Hospitalar, inconclusivos quanto à culpa e quanto à ocorrência do atropelamento, a qual também é controvertida.** APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 70074808171, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em: 06-02-2018)*

*APELAÇÕES CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE CAMINHÕES. **AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA QUANTO À CULPA PELO ACIDENTE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE REVELAR A DINÂMICA DOS FATOS. BOLETIM DE OCORRÊNCIA INCONCLUSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO SOBRE A CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DAS PARTES. NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO.** SENTENÇA REFORMADA. CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO 1: PREJUDICADO. RECURSO DE APELAÇÃO 2 (TJPR - 9ª C. Cível - 0010099-52.2013.8.16.0131 - Pato Branco - Rel.: Juiz Guilherme Frederico Hernandes Denz - J. **11.07.2019**)*

Ademais, em se tratando de responsabilidade civil, a prova deve estar cabalmente demonstrada, a fim de que seja imputada a responsabilidade de forma indubitosa, caso contrário, a imposição de responsabilidade com base em suposições, como no presente caso, evidentemente, que leva a imputação de culpa de forma injusta.

Assim, deverá a demanda ser julgada improcedente.

Todavia, se reconhecida alguma culpa do veículo segurado, o que não se espera em hipótese alguma, requer seja reconhecida a culpa concorrente, **vez que se verifica nos autos a comprovação de culpa exclusiva da Corrêu.**

Assim, requer-se a aplicação dos artigos 944 e 945 do Código Civil, de modo que cada qual dos envolvidos no acidente arque com a cota de sua responsabilidade, de acordo com o grau de sua culpabilidade:

*Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.*

*Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.*

*Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.*

Portanto, no entender da seguradora ora contestante, mesmo que a título de hipótese seja considerado o veículo segurado com alguma parcela de culpa pelo acidente, o que não se admite, no seu entender da mesma forma, deve ser a pretensão do autor rechaçada.

### **3.2 - DO CONSERTO DO VEÍCULO**

Postula a parte autora indenização para conserto do veículo na quantia de R\$ 62.515,00.

Contudo, razão não lhe assiste.

Observa-se a parte apresenta não comprova que os danos para conserto no veículo correspondem a quantia pleiteada. Além disso, o autor sequer comprovante que o nexo de causalidade entre o acidente e a necessidade de substituir as peças que alegar.

Vale mencionar que em boletim de ocorrência consta que o veículo do Autor teve danos de pequena monta, não há prova do valor alegado.

Sendo assim, a pretensão autoral não merece respaldo.

Frisa-se que novamente a parte Autora deixou de cumprir com seu ônus probatório disposto no artigo 373, I do CPC, já que não trouxe qualquer documento capaz de comprovar os prejuízos alegados, sendo que o único documento juntado não tem a idoneidade necessária para fundamentar uma condenação.

Nesse sentido, esta Seguradora ao realizar vistoria no bem da parte autora, identifico dano na quantia R\$ 43.739,15, conforme orçamento juntada pelo próprio autor ( evento 1, anexo 13):

| RESUMO ORÇAMENTO (R\$)                       |           | À FATURAR CLIENTE (R\$) |      | À FATURAR HDI (R\$) |           |
|----------------------------------------------|-----------|-------------------------|------|---------------------|-----------|
| Serviços (Serviços adicionais + Mão de obra) | 3.210,00  | Franquia                | 0,00 | NF Serviço          | 3.210,00  |
| Peças Oficina ( 42.587,00 - 2.057,85 )       | 40.529,15 | Avárias                 | 0,00 | NF Peças            | 40.529,15 |
| Peças HDI ( 0,00 - 0,00 )                    | 0,00      | Total                   | 0,00 | Total               | 43.739,15 |
| Franquia                                     | 0,00      |                         |      |                     |           |
| Avárias                                      | 0,00      |                         |      |                     |           |
| Total Orçamento                              | 43.739,15 |                         |      |                     |           |

Assim, entendendo pelo dever de indenizar, o que não se espera, deverá restar limitado ao valor de orçamento desta Seguradora.

### 3.3 – LUCROS CESSANTES

Alega o autor que teve prejuízos em decorrência do tempo em que o veículo esta parado para conserto.

Inicialmente, a parte Autora não traz aos autos quaisquer documentos que comprovem que na época do acidente exercia atividade, motivo pela qual não merece acolhimento o pedido autoral.

Ora, Excelência, não há como se pleitear condenação da ora Ré em lucros cessantes, se inexistem provas da pretendia atividade que resultava em renda, faltando com seu ônus, nos termos do art. 373, I, CPC.

Ora, o autor junta documentos que não comprovam que exercia atividade, nem mesmo qual o valor auferia diariamente, evidente que são meras alegações.

Nota-se que os extratos não indicam quaisquer dados da parte Autora, não há menção do titular dos valores, sequer consta a origem, caberia à parte Autora juntar extratos que comprovem ser titular e a origem dos valores, o que não o fez, faltando com seu ônus (art. 373, I, CPC), restando impugnado os documentos.

Não existe qualquer documento que comprove o salário e rendimento médio mensal do autor, pelo contrário, sendo impossível atribuir qualquer condenação baseada em meras alegações.

**Em sequência, a requerente sequer junta documentação que comprove a necessidade do veículo para seu trabalho, quicá a perda de rendimento pela ausência do mesmo.**

**Ora, não há provas de atividade como motorista, razão pela qual não pode acolher o pedido de indenização pelo período que restou sem trabalhar.**

Contudo, é cediço que para fins de cálculo de lucros cessantes, faz-se necessário a estimativa dos efetivos ganhos, devendo ser deduzidos os custos e despesas provenientes da atividade desenvolvida.

Verifica-se que a parte autora não pede o valor do efetivo prejuízo, sendo este um dos mínimos requisitos para pleitear lucros cessantes. Ou seja, o prejuízo deve ser efetivamente demonstrado, não podendo ser baseado em suposições.

Importante destacar que os lucros cessantes devem corresponder àquilo que a vítima efetivamente deixou de produzir em razão do acidente. Ou seja, deve ser apresentado um valor certo e comprovado o prejuízo.

Sem a demonstração precisa do que deixou de lucrar, a improcedência da demanda é o que se espera:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DA AUTORA. PRETENDIDA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVENDEDORA QUE ATRASA A ENTREGA DO VEÍCULO EM 8 (OITO) DIAS. CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, NÃO PROVOCA ABALO MORAL INDENIZÁVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. MERO DISSABOR. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS. **LUCROS CESSANTES QUE DEVEM SER EFETIVAMENTE DEMONSTRADOS. FATO CONSTITUTIVO DA PARTE AUTORA (ART. 373, INCISO I, DO CPC). PLANILHAS REFERENTES ÀS COMISSÕES DE OUTROS MESES DE TRABALHO. PERÍODO NÃO CORRESPONDENTE AO TEMPO EM QUE FICOU SEM O VEÍCULO. DANO NÃO COMPROVADO.** SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 0020269-42.2013.8.24.0008, de Blumenau, rel. Des. Ricardo Fontes, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 16-04-2019).

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E SUSTAÇÃO DE PROTESTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PRIMEIRA RÉ (SUSPENSY) AUTORA QUE VENDEU UM CAMINHÃO À SEGUNDA RÉ E ESTA ADQUIRIU DA PRIMEIRA REQUERIDA UM KIT DE EIXO PARA O VEÍCULO, EM NOME DA REQUERENTE E SEM SUA AUTORIZAÇÃO. ORDEM DE

SERVIÇO E POSTERIOR GERAÇÃO DE DUPLICATA E PROTESTO EM NOME DA DEMANDANTE. AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO EM RELAÇÃO À REQUERENTE. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. DEVER DE INDENIZAR MANTIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PEDIDO DE REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DEFINIDOS PELA CÂMARA. DANOS MATERIAIS. PLEITO DE AFASTAMENTO. VIABILIDADE. **LUCROS CESSANTES QUE DEVEM SER EFETIVAMENTE DEMONSTRADOS, NÃO BASTANDO MERAS SUPOSIÇÕES. AUTORA QUE NÃO APRESENTOU NOTA FISCAL COMPROVANDO O VALOR EFETIVO** DE CADA SACA DE RAÇÃO BOVINA E SEU PREJUÍZO COM A CAUÇÃO. **DANO QUE DEVE SER EFETIVAMENTE COMPROVADO.** ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 0001887-10.2012.8.24.0081, de Xaxim, rel. Des. Cláudia Lambert de Faria, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 16-10-2018).

RECURSO INOMINADO. **SEGURO DE VEÍCULO.** RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS POR OFICINA CREDENCIADA. PRAZO EXCESSIVO PARA O CONserto DO BEM. **LUCROS CESSANTES** DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...]b) em 09/05/2016 o veículo do autor foi envolvido em colisão, sendo que na mesma data a seguradora foi comunicada do sinistro; c) o autor utiliza do veículo segurado para seu trabalho como taxista (mov. 1.10);[...]5. No caso vertente, é irrefutável o reconhecimento de demora excessiva, muito além do normal, nos procedimentos para conserto do veículo sinistrado, realizado em oficina credenciada pela seguradora. Daí por que são devidos os lucros cessantes pelo tempo que o autor deixou de trabalhar como motorista de taxi em decorrência da demora injustificada para reparo integral do bem segurado. Contudo, não é coerente que o início da contagem para a indenização seja a data de abertura do processo de sinistro (09/05/2016), pois para o conserto é necessário um procedimento administrativo prévio feito pela seguradora. 6. Neste contexto, considerando que as cláusulas gerais do seguro não deixam claros os prazos do rito administrativo, os parâmetros temporais a serem observados devem ser os seguintes, com base nas regras de experiência comum e no princípio da razoabilidade: a) 7 dias para a autorização do conserto a partir da abertura do procedimento; b) 30 dias para o reparo do veículo desde a aprovação pela seguradora. Nesse sentido: TJPR - 2ª Turma Recursal - 0028668-13.2017.8.16.0018 - Maringá

- Rel.: Alvaro Rodrigues Junior - J. 26.03.2019. 7. A partir de tais diretrizes, o termo inicial para contagem dos lucros cessantes deve ser 15/06/2017. Tendo em conta que o autor auferia uma renda diária de R\$ 300,00 (mov. 1.10) e que restou impedido de trabalhar por 64 dias, o total da indenização perfaz o valor de R\$ 19.200,00. **Deste valor é plausível a dedução de 30% correspondente a gastos que o autor teria para manutenção de sua atividade.** [...] (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0012596-26.2018.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Doutor Alvaro Rodrigues Junior - **J. 28.05.2019**)

### 3.4 – DA DEPRECIAÇÃO DO PREÇO DO VEÍCULO

O Autor alega que o veículo sofreu depreciação de seu valor de mercado, informando que o acidente causou a queda em seu preço no importe de 30%.

Entretanto, não há qualquer prova de que o caminhão sofreu qualquer depreciação em seu valor de mercado, resta impugnado o pretendido valor pelo autor.

Ora, em uma simples análise da documentação acostada pela requerente, não há qualquer prova demonstrando que a parte autora sofreu com a depreciação do seu veículo. Nota-se que não há um orçamento feito em concessionária, laudo oficial do departamento de trânsito ou qualquer indício de que o veículo sequer tenha sofrido a desvalorização.

Novamente, pelas imagens do boletim de ocorrência, os danos sofridos no automóvel de propriedade da requerente foram mínimos, evidente que basta proceder com o conserto que o bem será recuperado de forma total ao *status quo*.

Ora, as imagens acostadas aos autos não são capazes que comprovar a depreciação, muito menos o percentual no importe de 30%.

Caberia ao Autor trazer provas de suas alegações, através de laudo oficial do veículo que demonstrasse que o mesmo não está na mesma situação de antes do acidente, o que não foi feito, faltando com seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, CPC.

Portanto, caberia a parte autora trazer provas inequívocas de que seu veículo teve o preço de mercado prejudicado pela colisão noticiada nos autos, **o que não foi feito.**

E, por pura ausência de comprovação das alegações, a improcedência do pedido é a única medida que se espera.



Assim, evidente a ausência de prova da existência da depreciação e sua extensão, a única solução para lide é a improcedência do pedido autoral.

### 3.5 - DOS DANOS MORAIS

Alega a parte autora que sofreu danos extrapatrimoniais, requerendo indenização.

Contudo, razão não cabe à requerente.

Neste ponto, é importante se destacar, que para que se caracterize o dever de indenizar, no que atine a danos morais, mister a presença de três elementos básicos, quais sejam: real existência de prejuízo, conduta culposa por parte do agente e liame da causalidade entre a conduta deste agente e o prejuízo sofrido.

É de se ver que o autor não demonstrou o suposto abalo que teria sofrido para ter direito à reparação por danos morais.

E não pode haver um decreto condenatório baseado simplesmente em alegações. Cabia ao autor demonstrar os danos morais sofridos, aptos a ensejar direito à reparação, o que não foi feito.

**Aliás, veja-se Excelência: por todo exposto na inicial e documentos a ela acostados, a seguradora em total boa-fé ofertou proposta de acordo ao autor, o qual recusou.**

**Portanto, é inegável que a ora contestante não foi responsável pelos danos alegados pelo autor, aliás, sequer há provas de que tais danos morais efetivamente existiram, sendo meras alegações.**

O artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, é claro ao afirmar a quem compete a produção de provas. As alegações têm que ser provadas. Seria muito fácil apenas alegar, felizmente não é o suficiente.

Portanto, como se vê, mesmo se tratando da esfera extrapatrimonial, é cediço que não basta a simples alegação do dano moral, sendo mister a sua demonstração. Caso contrário, estar-se-ia admitindo **enriquecimento sem causa**.

Outrossim, deverá ser observado que a responsabilidade desta parte pela demanda é contratual, havendo expressa contratação do valor de R\$ 70.000,00 para danos morais, sendo deduzido eventuais pagamentos seja na esfera administrativa ou judicial.

Assim, eventual condenação, o que não se espera, deve ser pautada no princípio da razoabilidade, considerando **a responsabilidade desta parte limitada ao valor expresso na apólice para tal dano.**

#### IV. REQUERIMENTOS

Diante de todo o exposto, com fundamentos nos argumentos supra, requer:

- A) Ante a ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor, requer-se a improcedência do pedido inicial, ex-vi do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil;
- B) A improcedência do pedido de depreciação do veículo, uma vez que não demonstrada a suposta diminuição no valor do bem;
- C) A improcedência do pedido de "lucros cessantes", considerando que a parte autora não juntou comprovante da renda auferida, atribuindo um valor fantasia ao gasto diário, sem qualquer prova de suas alegações;
- D) Requer sejam afastados os danos morais pleiteados, em razão da falta de comprovação de sua existência, bem como, por não haver nenhuma responsabilidade desta seguradora pelos fatos narrados;
- E) Em caso de condenação em danos morais, o que não se espera, seja o quantum fixado com prudência e moderação, bem como incida a correção monetária a partir da data da decisão que os fixar;
- F) A atualização dos valores se dê conforme tópico acima;
- G) A produção de todos os meios de prova em direito admitidas, em especial a documental;

Por derradeiro, que todas as futuras intimações sejam realizadas, **EXCLUSIVAMENTE** em nome do **Dr. LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH, OAB/RS 18.673**, sob pena de nulidade, conforme art. 272, §5º do novo CPC.

Nestes termos,  
pede deferimento.

Curitiba, 30 de agosto de 2021.

Assinado digitalmente

**LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH**

**OAB/RS 18.673**